CONFIDENCIAL · INSTRUMENTO INTERNO DE TRABALHO · NÃO PROTOCOLAR · sujeito à revisão e subscrição dos patronos habilitados e a validação por contador(a) CRC

Memória de Cálculo — Passivo Alimentar e Custo de Reposição

Janeiro/2025 a julho/2026 · construída sobre extração direta dos extratos Bradesco fornecidos pela cliente · inclui correções factuais aos Docs 119/120 e insumos para a contestação/reconvenção da revisional 1012537-07.2025

I — O achado da extração direta (mais forte que a estimativa)

Em todo o extrato de 2025 (jan-dez, 51 folhas) não existe um único PIX ou TED direto de Ari Gorenstein. Os únicos ingressos vinculados a pensão em 2025 chegaram por **TED de bancas de advocacia** — CANTAGALLO E C. A. ASSOCIADOS (R$ 88.068,75 em 25/06/2025) e FÁBIO CORRÊA ELEUTÉRIO (R$ 46.982,97 em 22-23/10/2025; + TED de 16/10/2025 [valor a conferir]) — ou seja, **levantamentos de pensão obtidos por execução forçada, repassados líquidos de honorários** (correção da cliente ao Doc 119: os fluxos "Eleutério/Julia" não são "gastos advocatícios" genéricos — são a própria pensão executada, já descontados os honorários). Pagamentos diretos de Ari só recomeçam em **23/01/2026**. Formulação para a peça: "de janeiro a dezembro de 2025, o autor da revisional não pagou voluntariamente um único real de alimentos — o que chegou à requerida veio por constrição judicial, desfalcado dos honorários que ela mesma teve de custear para receber o que já era seu".

II — Bloco A: o débito principal

ITEM	VALOR (R$)	BASE
Obrigação mensal (R$ 24.300 filhos + R$ 25.000 Millena)	49.300,00	Sentença 11/04/2024 (trânsito 08/09/2025) + fls. 761/985/1560
Devido jan/2025 → jul/2026 (19 competências)	**936.700,00**	19 × 49.300 — confere com o número da cliente
Pago — identificado nos extratos (jan/2025-jun/2026): · via Cantagallo 25/06/2025: 88.068,75 · via Eleutério 22-23/10/2025: 46.982,97 · via Eleutério 16/10/2025: [CONFERIR] · PIX diretos 2026 (23/01: 78.521,53 · 01/04: 50.000,00 + 23.807,55 · 04/05: 24.300,00 + 6.600,00 · 03/06: 24.300,00 · 09/06: [≈6.600 — CONFERIR])	≈ 349.181 a ≈ 400.000	Extração direta dos extratos [somar TED 16/10/2025 e PIX 09/06/2026; verificar se algum pagamento fluiu por fora desta conta]
(=) Déficit principal (jul/2026, sem correção)	**≈ 536.700 a 587.500**	Compatível com a estimativa da cliente ("deve ter pago metade") — a extração sugere que ele pagou **menos** que a metade (~37-43%)
(+) Correção monetária das parcelas (INPC/tabela TJSP, parcela a parcela)	≈ +30.000 a 40.000	Paramétrico ~4,5-5,5% a.a. sobre saldo médio [calcular parcela a parcela na planilha final]
(+) Juros de mora 1% a.m. simples, parcela a parcela	≈ +48.000 a 55.000	

		Déficit médio mensal ≈ R$ 28-31 mil × soma dos meses de atraso (Σ 0..18 = 171 meses-parcela)
(=) DÉBITO ALIMENTAR ATUALIZADO (ordem de grandeza, jul/2026)	**≈ R$ 615.000 a 680.000**	Executável pelo rito do art. 528 (prisão) quanto às 3 últimas + 523/831 quanto ao acervo anterior

III — Bloco B: o custo de reposição (o que Millena perdeu para cobrir o buraco dele)

PERDA	FÓRMULA / BASE	ESTIMATIVA (R$)
1. Rendimentos cessantes sobre os resgates forçados (previdência R$ 164.598 + CDB R$ 72.470 na janela auditada; + resgates de 2025 visíveis no extrato: CDB 15.376,89 + 29.277,62 + fundos 41.417,55 só em janeiro/2025...)	Cada resgate deixou de render CDI (~13,15% a.a. médio no período) da data do resgate até jul/2026. Aproximação sobre saldo médio consumido de ~R$ 250-330 mil por ~12 meses médios	≈ 33.000 a 45.000
2. IR retido na fonte nos resgates	**Depende do regime dos 4 planos** [CONFERIR informes de resgate]: VGBL (IR só sobre rendimentos, regressiva 30-35% por prazo curto ~2 anos): ≈ R$ 8-16 mil; **PGBL (IR sobre o TOTAL resgatado, 30-35%): pode alcançar R$ 50-58 mil só na janela auditada**. CDB: 17,5-20% sobre rendimentos	≈ 10.000 a 60.000
3. Honorários advocatícios para receber a própria pensão	(a) diferença entre o valor levantado bruto nos cumprimentos e o líquido repassado (Cantagallo/ Eleutério) [CONFERIR % contratual e valores brutos nos autos dos cumprimentos]; (b) pagamentos diretos a bancas identificados na janela auditada: Eleutério ~21.353 + Michele 25.000 + MCL 12.400 + Madi Rezende 3.000	≥ 61.753 + parcela dos levantamentos [apurar]
4. Taxas de administração/ carregamento dos planos e IOF de resgates precoces	[CONFERIR nos informes]	a apurar
TOTAL DO CUSTO DE REPOSIÇÃO (ordem de grandeza)	Perdas que só existem porque o devedor não pagou no vencimento — **dano emergente e lucro cessante conexos ao inadimplemento alimentar** (CC arts. 395 e 402-404), a pleitear como perdas e danos na	**≈ R$ 105.000 a 170.000+**

	reconvenção ou em capítulo próprio	

Tese-síntese dos Blocos A+B: "Para receber ~R$ 350-400 mil dos R$ 936.700 devidos, a requerida gastou dezenas de milhares em honorários, pagou imposto na fonte para desmontar a própria previdência e perdeu os rendimentos que essa previdência geraria — um **pedágio de mais de R$ 100 mil** imposto pelo inadimplemento. O devedor que paga menos da metade, força a credora a se descapitalizar e depois exibe essa descapitalização como prova de riqueza dela comete, em tese, dupla iniquidade: o inadimplemento e a inversão retórica do seu efeito."

E o direito dela sobre os gastos próprios: os R$ 25.000/mês de Millena são alimentos **ressarcitórios** (fundados na retenção do patrimônio comum — fls. 1560): uma vez pagos, são patrimônio dela. Qualquer gasto pessoal além dos gastos das crianças é **juridicamente irrelevante** para a revisional — o alimentante não tem tutela sobre como a credora usa verba que já é dela. O escrutínio da peça adversária sobre iFood, vestuário e cuidado pessoal da requerida é impertinente por definição; e o padrão de vida (boa alimentação, roupas, tratamentos, medicação, cuidado pessoal) é o **mesmo padrão documentado nos extratos e faturas que instruíram a inicial de 2023** — quando ela pagava parte das despesas via cartão/PIX e Ari pagava outras diretamente. Diligência de contraste: montar quadro comparativo 2023 × 2025-26 com os extratos das iniciais [localizar fls. dos extratos de 2023 nos autos] — demonstra continuidade, não incremento.

IV — Correções e reforços aos documentos anteriores

ITEM	CORREÇÃO/NOVIDADE	EFEITO
Doc 119, linha "Fábio Eleutério"	**CORRIGIDO:** os créditos vindos de Eleutério/Cantagallo são **repasses de pensão executada, líquidos de honorários** (não "gastos advocatícios" genéricos). Os débitos mensais a Eleutério são os honorários da execução.	Transforma a "transferência atípica" da peça adversária em prova do inadimplemento dele: a pensão só chegou via execução.
"Reformas de R$ 2 MM" de Ari (Doc 119, Seção II)	**AGRAVADO:** a cliente informa que os comprovantes juntados por ele incluem **contas de consumo (luz, internet) e utensílios domésticos (ex.: varal)**.	Demole o pedido de reembolso: conta de luz e varal de quem mora sozinho no imóvel são **despesas ordinárias de fruição exclusiva** (custeio de quem usa — CC 1.319), não benfeitorias indenizáveis; misturá-las a "reformas" infla artificialmente o crédito alegado e municia a impugnação item a item + o aluguel-compensação. Diligência: planilhar os comprovantes dele classificando cada item (consumo × conservação × útil × voluptuária × sem anuência).
Mudança de escola (Docs 98/118/119)	**REFORÇADO E REENQUADRADO:** a migração escolar teve motivação **pedagógico-terapêutica** — permitir, em casa, equipamentos, terapias e um **PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) adequado**, com melhor aplicação do tempo e dos recursos no desenvolvimento do filho mais velho.	A "economia de R$ 7.400/mês" celebrada pela peça adversária é, na verdade, **realocação de custo para terapias/equipamentos domiciliares** — despesa que migrou de rubrica (parte visível nas próprias faturas: itens educacionais/atividades). Instruir com relatório da equipe terapêutica/pedagógica [providenciar]. **Cuidado LGPD:** dados de saúde de menor — tratar em segredo de justiça, sem

		detalhamento clínico além do necessário, preferencialmente por laudo em apartado.
Arquivo "IP_CAIO" (recebido nesta rodada)	**NÃO ABERTO E NÃO INCORPORADO** — mantida a diretriz do Doc 114: material de geolocalização de menor exige parecer prévio de licitude e cadeia de custódia pelos patronos antes de qualquer uso; manuseio sob sigilo reforçado.	Proteção da própria defesa contra alegação de prova ilícita.
Metadados da revisional (arquivo .md recebido)	Registrados: dossiê adverso de 908 pp juntado em 09/04/2026; contestação em elaboração; linhas de defesa consolidadas (SISBAJUD 31/03/2026; Laudo Mansano; atestado médico; CN-51/rodada R$ 650 MM; reconvenção com majoração + má-fé).	Esta memória de cálculo é o insumo quantitativo direto da contestação e da reconvenção (CPC 80/81 + majoração).

V — Providências (consolidando)

1. **Planilha executiva parcela a parcela** (19 competências × devido × pago × data × correção × juros) — a partir desta memória, para os autos de cumprimento; fechar os dois valores [CONFERIR] (TED 16/10/2025 e PIX 09/06/2026) e verificar canais de pagamento fora desta conta;
2. **Informes de resgate dos 4 planos** (regime VGBL/PGBL, IR retido, taxas) — trava o Bloco B item 2;
3. **Autos dos cumprimentos:** valores brutos levantados × líquidos repassados (quantifica os honorários do item B.3);
4. **Planilha de impugnação dos "R$ 2 MM"** de Ari, item a item (consumo × benfeitoria × anuência);
5. **Relatório pedagógico-terapêutico** sobre o PDI (em apartado, segredo de justiça);
6. **Quadro comparativo do padrão de vida 2023 × 2025-26** (extratos/faturas das iniciais × atuais).

Memória de cálculo paramétrica — os intervalos indicados são ordens de grandeza para orientação estratégica e DEVEM ser substituídos por cálculo parcela a parcela, com índices oficiais, antes de qualquer uso processual (CPC art. 524), preferencialmente validado por contador(a) CRC. Extrações monetárias feitas por leitura direta dos extratos Bradesco Ag. 884 c/c 190534-1 fornecidos pela cliente; pontos [CONFERIR] pendem de documento. Dados sensíveis de menor tratados de forma genérica por força da LGPD (art. 11) e do segredo de justiça (CPC 189, II). Caracterizações "em tese". Sujeito à subscrição dos patronos habilitados (Dra. Michele P. Hilgenberg — OAB/SC 41.607 · Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior — OAB/PR 44.937 · e/ou Dra. Júlia Melim Borges Eleutério na revisional), nos termos do art. 112 do CPC.